

MOHAMAD HANIZAM TIM BIN ABDULLAH

lwn.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 9hb Oktober 2019 bersamaan 10 Safar 1441H]

Kes Mal No. 10000-077-0004-2019

[Permohonan Melanjutkan Masa Pemfailan Perintah dan semua Ekshibit Dokumenter]

Peguam Syarie Pemohon : *Ab. Kadir b. Ismail dari Tetuan Ab. Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Abdul Mu'min AlHakim bin Mohd Subki dari Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah ini perintah sebagaimana berikut:-

- i. Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa menfailkan Perintah dan semua Ekshibit Dokumenter yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 18/9/2018; dan

- (a) pliding;*
- (b) nota keterangan;*
- (c) alasan penghakiman;*
- (d) notis rayuan;*
- (e) alasan rayuan;*
- (f) semua ekshibit dokumentar; dan*
- (g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan di Mahkamah.*

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[10] Berdasarkan peruntukan tersebut, dan juga peruntukan-peruntukan yang lain, kami tidak mendapati apa-apa peruntukan berkaitan tatacara permohonan pemfailan Perintah dan semua Ekshibit Dokumenter setelah suatu Rekod Rayuan difailkan oleh Perayu dibawah seksyen 142 Enakmen. Undang-undang hanya menyebut tentang tatacara pindaan terhadap saman dan pliding sahaja. Namun demikian, Mahkamah boleh menggunakan peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 untuk memberikan atau membuat apa-apa perintah yang perlu bagi mengelakkan ketidakadilan dengan membenarkan Perayu memfailkan Rekod Rayuan Tambahan.

[11] Dalam kes ini, kami berpendapat tatacara yang sepatutnya ialah, apabila Pemohon menyedari keciciran sesuatu dokumen dalam Rekod Rayuan, maka

Rekod Rayuan Tambahan hendaklah difailkan. Pemohon hendaklah membuat permohonan kebenaran untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan tersebut.

Dalam kes ini juga kami berpendapat permohonan untuk kebenaran memfailkan Rekod Rayuan Tambahan sepatutnya didengar dan diputuskan dihadapan atau oleh Hakim dan bukannya dihadapan Pendaftar.

[12] Selanjutnya jika sekiranya tiada kebenaran daripada Mahkamah untuk pemfailan Rekod Rayuan Tambahan, maka pemfailan Rekod Rayuan Tambahan tersebut adalah tidak sah dan ianya tidak boleh dijadikan sebagai sebahagian dari Rekod Rayuan kes. Sebagai contoh, ketika Rekod Rayuan difailkan, Pemohon tidak menyedari bahawa berlakunya ketinggalan muka surat kepada Alasan Penghakiman atau catatan bicara disebabkan Pemohon menerima Alasan Rayuan atau catatan bicara yang tidak lengkap dari Mahkamah. Pemohon kemudiannya telah menyedari bahawa Alasan Penghakiman atau catatan bicara yang diterimanya adalah tidak lengkap dan telah mendapatkannya semula dari Mahkamah. Setelah Pemohon menerima Alasan Penghakiman atau catatan bicara tersebut, Pemohon boleh memohon untuk memfailkan Rekod Rayuan Tambahan bagi membolehkan dokumen-dokumen tersebut dimasukkan dan dijadikan sebahagian dari Rekod Rayuan.

[13] Suka kami ingatkan bahawa kebenaran daripada Mahkamah hendaklah diperolehi bagi tujuan meminda apa-apa dokumen apabila saman atau pliding telah disempurnakan kepada pihak-pihak sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 80 Enakmen. Seksyen 80 menyatakan seperti berikut:-

Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran sedemikian atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

[14] Oleh yang demikian, berdasarkan fakta ini sahaja sudah memadai bagi kami wujud alasan yang munasabah untuk kami putuskan bahawa permohonan perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Perintah dan semua Ekshibit Dokumentar ini adalah tidak perlu.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

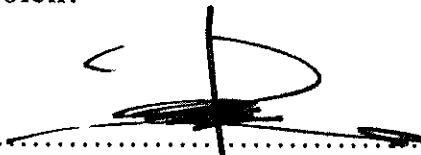
- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh memfailkan Perintah dan semua Ekshibit Dokumentar adalah ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



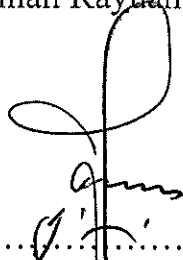
-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

